

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50003943720228240282

ID Comunicacao: 516832579

Data Disponibilizacao: 2026-01-30

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000394-37.2022.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Compulsados os autos, verifica-se que o executado RAFAEL VENCESLAU foi citado por meio de whatsapp, conforme evento 30, CERT1</p>

<p>Apôe;s, houve a penhora parcialmente exitosa em suas contas bancárias (evento 52, DETSISPARTOT1). No entanto, a intimação acerca da penhora restou infrutífera por meio de whatsapp, como se verifica do evento 70, CERT1</p>

<p>O E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina já decidiu que não se aplica o art. 274, parágrafo único, do Côdigo de Processo Civil para os casos de tentativa de intimação por whatsapp, mesmo que a citação tenha sido frutífera neste meio de contato. Veja-se:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRÇÃO REALIZADA VIA SISBAJUD. INTERLOCUTÓRIO QUE REPUTOU VÁLIDA A INTIMAÇÃO DA PENHORA E RECONHECEU A PRECLUSÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 274 E 841 DO CÔdigo DE RITOS. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PELO APLICATIVO WHATSAPP E POR MANDADO NO ENDEREÇO CADASTRADO PELA AUTORA NOS AUTOS. MANDADO QUE RETORNOU SEM CUMPRIMENTO. CITAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL QUE OCORREU REMOTAMENTE.

